2026年方鹏刑法“主观+客观一体班”





第2讲

信用卡犯罪

方鹏 编著



教师：方鹏副教授
微博：刑法学人方鹏
CCtalk:刑法学人方鹏

2026年4月14日

“考点与真题精析”第 2 讲

信用卡犯罪

方鹏 编著





2026 年 4 月 24 日

2026年方鹏刑法“客观主观一体班”第2讲
《信用卡犯罪》

核心考点

0、第0步：看是否涉及“信用卡”（指银行卡，包括信用卡账户）。
“网络账户”不是信用卡（可构成普通盗窃等）。
1、“信用卡”（=银行卡，包括信用卡账户）三步法
（1）第一步：盗窃、抢劫+真卡片并使用=盗窃罪、抢劫罪。
（2）第二步：使用假卡（伪造、骗领，作废），冒用真卡、恶意透支+（真、假；卡片、信用卡账户）=信用卡诈骗罪。
（3）第三步：其它，财产犯罪（四步法）：盗窃罪、诈骗罪。
2、微信、支付宝上：
（1）冒用“信用卡账户”，构成信用卡诈骗罪
（2）窃取“网络账户”中钱款，构成盗窃罪
3、“多倒几手”：观点一：以实际造成损失的行为，认定罪名。
4、“掐卡”行为的定性：观点一：存款的占有归银行，名义存款人享有返还权
5、收卡型受贿罪的数额、既未遂标准：观点一：“实际控制说”，以案发时无障碍取款的数额为既遂数额
6、提供信用卡（“三卡”）与帮助信息网络犯罪活动罪

经典真题展示

（一）客观题经典真题

【2025/客A/卷一/仿20：掐卡行为】甲因正当用途向乙借用储蓄卡，后甲将20万元转入该卡。乙知晓此事后，挂失该储蓄卡并补办新卡，从中取出10万元据为己有，另外10万元也拒绝返还给甲。关于以乙的行为性质，下列说法错误的有？（ ）（多选）

A. 本案涉及储蓄卡，不适用信用卡相关犯罪的规定
B. 乙的行为仅构成盗窃罪，其犯罪数额应认定为10万元
C. 虽然定何罪有争议，但犯罪数额只能认定为20万元
D. 乙可以补办自己的卡，所以行为不违法

【答案】ABCD

【2025/客A/卷一/仿21：财产犯罪】关于财产犯罪的认定，下列说法错误的有？（ ）（多选）

A. 甲驾驶摩托车实施抢夺行为，在抢夺过程中因拖拽导致被害人被拖行10米，造成被害人重伤，该行为成立抢夺罪
B. 甲入户盗窃，刚窃取3000元财物，房屋主人即返回。甲逃至屋外后，主人继续追赶，甲为抗拒抓捕在屋外将主人打成轻伤，甲的行为成立入户抢劫
C. 甲以劫取财物为目的将乙打昏后，当场劫取一张额度为50万元的信用卡但未使用，甲的抢劫数额应按50万元计算
D. 地震发生后，众人疏散逃离，甲返回宿舍，发现室友遗忘在宿舍的包内有一个价值万元的热门玩偶，遂将该玩偶据为己有，甲的行为成立侵占罪

【答案】ABCD

【2024/客A/卷一/仿15：财产犯罪、信用卡、网络犯罪】李某让周某开立四张银行卡卖给赵某，周某照做。赵某用这些银行卡实施电信网络诈骗。后银行风险系统经过识别，认定赵某使用的银行卡存在风险，将该四张银行卡全部冻结。李某得知该消息后，给周某好处费，让周某帮忙解决。周某同意，后到银行将这些银行卡挂失，将卡内的现金100万元全部取出。赵某、李某向周某索要，周某拒不归还。关于本案，下列说法正确的是（ ）

A. 周某拒不归还现金的行为，构成盗窃罪

B.周某拒不归还现金的行为，构成侵占罪

C.如果周某明知赵某会利用银行卡实施电信网络诈骗，则周某可构成帮助信息网络犯罪活动罪

D.如果周某明知赵某会利用银行卡实施电信网络诈骗，并且起初即具有非法占有银行卡里款项的目的，则周某构成帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪，系想象竞合犯

【答案】BC

【2023/客A/卷一/仿12】乘客乙乘坐司机甲驾驶的出租车，下车时把手机落在车上了。甲看乙离开走远了，过了几分钟后才把车开走拿走手机。之后，甲多次配试密码，将乙的手机解锁，先从乙的银行卡转账3万元到乙的支付宝账户，然后用支付宝付款的方式在商场消费花了。不久，乙打该手机询问情况，甲接通后对乙谎称自己是路人，随后挂断电话，将手机据为己有。关于本案以下说法正确的有（）

A.乙在下车离开时手机的占有已经转移给了甲，甲对手机构成侵占罪

B.乙下车时手机还未脱离其占有，甲看到乙走开而不出声提醒，甲对手机构成不作为的盗窃罪

C、甲欺骗乙称自己是路人并占有手机，甲对手机构成了诈骗罪

D、甲对乙的3万元构成信用卡诈骗罪

【答案】A

【2023/客A/卷一/仿15】关于帮助信息网络犯罪活动罪，下列选项说法正确的是（）

A.甲将自己的信用卡提供给A某，误认为其会用于网络聚众赌博，但是实际上A某将信用卡用于普通诈骗。则甲可构成诈骗罪的帮助犯

B.乙将自己的身份证提供给B某，误认为其会用于网络诈骗，但是实际上B某将身份证用于网络洗钱。则甲可构成帮助信息网络犯罪活动罪

C.丙将自己的SIM卡提供给C某，误认为其会用于普通诈骗，但是实际上C某将SIM卡用于网络诈骗。则甲应认定诈骗罪的帮助犯

D.丁将自己的借记卡提供给D某，帮助D在国内实施非法聚众赌博，但是被D某用于在国外实施合法赌博。则丁不构成犯罪

【答案】BCD

【2022/客延/1/15】如不计数额，下列行为构成盗窃的有？（）

A. 甲趁乙不注意，将乙手机微信零钱中的钱款转走

B. 甲通过多次尝试，试得乙手机的开机密码，转走乙微信零钱中的钱款

C. 甲趁乙熟睡时，将乙的银行卡绑定乙的手机微信，然后在乙的微信上将信用卡账户中的钱款转走

D. 甲捡到乙的手机，发现乙的手机绑定信用卡，通过微信将乙信用卡账户的钱款转至乙的微信零钱，然后再从微信零钱转走

【答案】ABD

【2021/客/卷一/仿10】甲、乙系表兄弟，长相相似，甲用乙的户口证明办理了身份证（身份证姓名为乙、号码为乙，但照片为甲）。得知乙的银行卡尚未未绑定手机支付，遂持该身份证去银行将乙的银行卡绑定自己手机支付，后去商场购物消费3万元。乙收到了 3 万元的扣款短信，报案而案发。关于甲的行为性质，下列哪一选项是正确的？（）

A.盗窃罪

B.诈骗罪

C.信用卡诈骗罪

D.侵占罪

【答案】C

【2021/客/卷一/仿11】关于侵犯财产犯罪，下列选项说法错误的是？（）

A．甲盗窃王某手机（价值3千元），发现其微信账号余额1万元，遂将1万元转入自己的微信账户。甲成立盗窃罪一罪，犯罪数额为1.3万元

B．乙盗窃张某手机（价值3千元），发现其微信账号没有余额，但绑定了信用卡，遂使用该微信绑定的信用卡账号，直接给自己微信账户转账1万元。乙成立盗窃罪一罪，犯罪数额为1.3万元

C．丙盗窃李某手机（价值3千元），发现其微信账号没有余额，但绑定了信用卡，遂用李某的信用卡账户往李某的微信账户充值1万元，后再将1万元转入自己微信账户。丙成立盗窃罪一罪，犯罪数额为1.3万元

D．丁盗窃刘某手机（价值3千元），发现其微信账户没有余额，也没有绑定信用卡，遂用该手机备忘录中记载的刘某信用卡信息绑定了该微信，后去商场使用微信扫码消费了1万元。丁成立盗窃罪一罪，犯罪数额为1.3万元

【答案】BD

（二）主观题经典真题

2025年法考主观题：《赵钱周李实施的老生常谈的犯罪》-事实一

【案情】赵某欲实施网络诈骗，找到自己的朋友钱某，谎称为了自用需要借用其银行卡。钱某明知赵某要利用银行卡进行网络诈骗，仍将自己的银行卡借给赵某。后钱某因惧怕事情败漏承担法律责任，欲将银行卡索回。但是，在银行卡被索回之前，赵某已经将卡号信息告知被害人杨某。钱某在取回银行卡后，发现卡内有被害人杨某打入的18万元。钱某认为赵某肯定不敢报案，于是分多次在自助取款机将卡内资金取走。后赵某找钱某索要，但钱某拒不归还。（事实一）

【问题】（问题1为普通问题，只答通说）1．事实一中，钱某明知赵某意图实施网络诈骗，仍为其提供个人银行卡，并取走卡内18万元，请分析钱某的行为性质和犯罪形态，并说明理由。

2024年刑法主观题：《诈骗惯犯周某的四宗罪行》-事实三

【案情】2022年12月，周某因故意伤害罪被公安机关立案侦查。周某的母亲王某为了“捞出”儿子，将存有30万元现金的银行卡（银行卡登记的持卡人是王某），送给侦办该案的公安机关领导郑某，并告诉其密码，请求其“关照”自己的儿子。郑某接受了该银行卡，但一直未使用该卡，也未修改密码。一周后周某果然被释放，此时王某发现卡里的钱没有动，遂将该30万元转入自己的另一张银行卡。（事实三）

【问题】3.事实三中，关于王某将款项转移回自己账户的行为性质，是构成盗窃罪、侵占罪还是无罪，存在不同的观点，请分别阐述不同观点的理由。关于郑某的行为性质，是构成受贿罪既遂还是或受贿罪未遂，请分别阐述不同观点的理由。

现金的控制、占有状态		王某送卡，郑某收卡	王某转走卡中现金
郑某未控制、仍归王某控制		郑某：受贿罪未遂	王某：无罪
郑某已控制	归银行占有、王某有返还请求权	郑某：受贿罪既遂	王某：侵占罪
	归郑某占有	郑某：受贿罪既遂	王某：盗窃罪

2023年刑法主观题：《儿子陈某“黑吃黑”、母亲洪某“捞人”案》

【案情：事实 一、二三】迟某向陈某谎称自己被银行列入黑名单，无法申请银行卡，向陈某购买银行卡。陈某猜想迟某可能是利用该银行卡进行电信诈骗，但仍将银行卡卖给迟某，后迟某果然利用该银行卡进行电信诈骗犯罪。（事实一）

陈某通过手机银行短信得知，有多人向该银行卡汇入资金共30万元。陈某遂向银行工作人员谎称自己银行卡丢失，重新补办该银行卡；然后用补办的银行卡从银行柜台取出30万元。事发后被公安机关采取强制措施，并移交检察机关。（事实二）

陈某被采取强制措施后，陈某的母亲洪某向财政局局长吕某请托，并答应事成后给予100万元的报酬。吕某向公安局长覃某请托，覃某心想吕某肯定收受了陈某亲属的贿赂或者准备收受贿赂，但担心吕某对自己不利，于是以陈某不清楚事实为由撤销案件。陈某解除

强制措施后，洪某交给吕某存有一百万元的银行卡。三个月来吕某使用该银行卡消费了40万元，担心长期使用洪某名下的银行卡会引起怀疑，遂将该银行卡还给洪某。洪某觉得吕某在此事帮了大忙，报酬不能太少，于是将剩下的60万现金取出，送给吕某。（事实三）

【问题】

1.事实一中，关于陈某行为的性质，刑法理论中有几种观点（至少写出三种）？你的观点和理由是什么？

2.事实二中，关于陈某行为的性质，刑法理论中有几种观点（至少写出三种）？你的观点和理由是是什么？

3.事实三中，洪某、吕某和覃某应当认定为何罪？犯罪数额是多少？

4.事实四中，覃某和吕某的法定量刑情节有哪些。说明理由。

【2022主，事实三】某日，王某趁郑某熟睡时，打开郑某的手机支付宝，发现支付宝余额有3000元，并且支付宝绑定了一张银行卡。王某遂将郑某支付宝绑定的银行卡上的2万元，转入郑某的支付宝余额；然后将郑某的支付宝余额内的2万元，转入自己的支付宝，并删除了郑某手机上的相关短信和信息。（事实三）

【问题】就事实三的认定，主要存在两种观点：第一种观点认为，王某的行为构成盗窃罪。第二种观点认为，王某的行为构成信用卡诈骗罪。请说明两种观点的理由与不足（如果认为有）；你持什么观点（可以是两种观点之外的观点）？请说明理由。

【2021主-B组，事实二】赵甲盗取手机后，试出了密码，发现支付宝余额上没有钱，但有绑定的银行卡，于是通过银行卡转账3万至李某手机支付宝余额有余额，并去商场购物，消费3万元。（事实二）

【问题】关于事实二，如果认为赵甲构成信用卡诈骗罪，理由是什么？如果认为赵甲构成盗窃罪，理由是什么？

【答案】

1、观点一：如区分为两个行为分别评价。前段行为，客观上冒用信用卡账户的行为，但由于是转入被害人另一账户，未造成损失结果，不构成信用卡诈骗罪。后段行为，盗窃支付宝余额账户里的钱款，根据刑法第264条，构成盗窃罪。

2、观点二：如认为前段行为与后段行为是一个整体，冒用信用卡账户，通过后段行为造成损失结果，构成信用卡诈骗罪。或者认为后段行为是事后不可罚行为。

3、观点三：前段行为触犯信用卡诈骗罪，后段行为触犯盗窃罪，择一重处。

【2020年新疆延考题：《被家暴男的毒苹果反击》】妻子向公安机关报案，陈某逃往外地，由于不敢住宾馆，于是就去了一个洗脚城，洗完脚看见旁边赵某睡着了，便趁机拿走其手机，发现手机的支付宝绑定有储蓄卡，于是利用支付宝将储蓄卡中的3万元转入自己的支付宝。保安钱某发现此情况，欲控制陈某，陈某使用暴力将钱某打成重伤，期间保安辛某、李某闻讯赶来，陈某又将辛某打成轻伤。两人最终将陈某控制，扭送派出所。（事实二）【问题】陈某如何定性？

【答案】在事实二中，陈某：抢劫罪（致人重伤）

1、趁赵某睡着秘密窃取其手机，根据刑法第264条，构成盗窃罪。

2、在支付宝上冒用赵某的储蓄卡账户，根据刑法第196条第一款第3项，构成**信用卡诈骗罪**。[注：此处没有观点陈列]

3、信用卡诈骗罪系诈骗罪的特别法。

4、陈某犯盗窃罪、信用卡诈骗罪，为了抗拒抓捕，而当场将钱某、辛某打伤，根据**刑法第269条**，构成抢劫罪，系**转化型抢劫**。

5、抢劫中致人重伤，系结果加重犯。

【2019年刑法主观题：《罄竹难书的洪某》】2016年10月，洪某潜入某政府部门办公室，趁无人之际拿走办公桌上的一个信封。打开后发现里面有8000元现金和一张背后写有密码的银行卡。洪某将现金据为己有，将信用卡交给其妻子青某，谎称：“这是我捡来的信用卡，你拿去商城买点衣服吧”。青某信以为真，但并未按照嘱咐去商场买衣服，而是

在自动柜员机（ATM机）上取现4万，对此洪某并不知情。【问题】洪某、青某如何定性？

【答案】第四段事实中，洪某构成盗窃罪，青某构成信用卡诈骗罪

（一）洪某：构成盗窃罪。

1、盗窃信封中的现金，根据《刑法》第264条，构成**盗窃罪**。

2、**盗窃信用卡并教唆青某使用**，根据《刑法》第196条第3款，构成盗窃罪（直接正犯）。

3、洪某教唆青某在商场使用，青某实际在柜员机上使用信用卡，均系冒用信用卡的信用卡诈骗行为，系具体错误，不影响教唆犯成立。构成青某所犯信用卡诈骗罪的教唆犯。以盗窃罪一罪论处。

4、根据《刑法》第67条第2款，构成自首，系**特别自首**。

（二）青某：构成信用卡诈骗罪。

1、客观上实施了盗窃信用卡并使用的承继共犯行为、信用卡诈骗行为，主观上无盗窃罪的故意，不构成盗窃罪。

2、仅有冒用信用卡故意，根据《刑法》第196条第1款第3项，构成**信用卡诈骗罪**。

（注意：这里一律以司法解释为依据，不存在对人、对机器的讨论）

3、与洪某在信用卡诈骗罪的范围内成立共同犯罪。

【2015年主观题：《杀害不听话女友案》】高某杀死钱某后，回到（湖边）小屋时，发现了钱某的LV手提包（价值5万元），包内有5000元现金、身份证和一张**储蓄卡**，高某将现金据为己有。（事实四）

（5）三天后，高某将LV提包送给**前女友**尹某，尹某发现提包不是新的，也没有包装，问：“是偷来的还是骗来的”，高某说：“不要问包从哪里来。我这里还有一张储蓄卡和身份证，身份证上的人很像你，你拿着卡和身份证到银行柜台取钱后，钱全部归你。”尹某虽然不知道全部真相，但能猜到包与卡都**可能是高某犯罪所得**，但由于爱财还是收下了手提包，并冒充钱某从银行柜台取出了该储蓄卡中的2万元。（事实五）

【问题】请根据《刑法》相关规定与刑法原理分析高某、尹某的刑事责任（要求注重说明理由，并可以同时答出不同观点和理由）。

【答案】一、高某将钱某的储蓄卡与身份证交给尹某取款2万元的行为性质。

1、观点一：构成盗窃罪。根据前述观点一，如认为死者遗物是他人占有的财物，则高某是盗窃信用卡，盗窃信用卡并使用的，不管是自己直接使用还是让第三者使用，根据刑法第196条第3款的规定，认定为盗窃罪。

2、观点二：构成信用卡诈骗罪的教唆犯。根据前述观点二，如认为死者遗物是脱离他人占有的财物，则高某不是盗窃信用卡，而是拾到（侵占）信用卡，利用拾得的他人信用卡取款的，属于冒用他人信用卡，根据刑法第196条第1款第3项的规定，构成信用卡诈骗罪。高某唆使尹某冒用，根据刑法第29条，属于信用卡诈骗罪的教唆犯。

二、对于尹某冒充钱某取出2万元的行为性质。涉及具体罪名故意的认定、承继的共同犯罪的问题。

1、观点一：构成盗窃罪。如认为尹某主观上具有盗窃罪共同犯罪故意。尹某虽然没有盗窃储蓄卡，但认识到储蓄卡可能是高某盗窃所得，并且实施使用行为，属于承继的共同犯罪，应以盗窃罪论处。

2、观点二：构成信用卡诈骗罪。尹某客观上实施了冒用他人信用卡的行为。如认为盗窃罪共同故意的成立需具体明知正犯实施有盗窃行为，尹某并不具体明知正犯盗窃，只知信用卡为他人信用卡。其主观上没有盗窃罪共同犯罪故意，只有冒用信用卡故意。根据刑法第196条第1款第3项的规定，构成信用卡诈骗罪。

【2011年主观题】陈某因没有收入来源，以虚假身份证明骗领了一张信用卡，使用该卡从商场购物10余次，金额达3万余元，从未还款。（事实一）【问题】对事实一应如何定罪？为什么？

【答案】（一）对事实一，陈某应认定为信用卡诈骗罪。

1、以虚假身份证明骗领信用卡，根据刑法第177条之一第1款第三项，触犯了妨害信用卡管理罪。

2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，诈骗财物数额较大，根据刑法第196条第1款第三项，触犯信用卡诈骗罪，

3、二罪之间是牵连犯关系，从一重罪论处，应认定为信用卡诈骗罪。

【2009年主观题】甲一觉醒来，见（情妇）丙已睡着，便起身试图打开保险柜。丙惊醒大声斥责甲，说道：“快住手，不然我报警了！”甲恼怒之下（为抗拒抓捕）将丙打死，藏尸地窖。（事实一）

甲不知密码打不开保险柜，翻箱倒柜只找到了丙的一张储蓄卡及身份证。甲回家后想到乙会开保险柜，即套问乙开柜方法，但未提及杀丙一事。甲将丙的储蓄卡和身份证交乙保管，声称系从丙处所借。两天后甲又到丙家，按照乙的方法打开保险柜，发现柜内并无钱款。乙未与甲商量，通过丙的身份证号码试出储蓄卡密码，到商场刷卡购买了一件价值两万元的皮衣。（事实二）

【2002年主观题】甲市公安机关抓获李某后，与李某居住地乙市公安机关联系，发现李某是因为在乙市使用信用卡透支5万元后，为逃避银行催收而逃至甲市的。（事实五）

方鹏真刑法熊猫天团

一、刑法中的“信用卡”=银行卡（金融机构发行+电子支付卡）

《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》：刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者**部分功能**的电子支付卡。

二、信用卡关联犯罪：信息、伪造、妨害、信用卡诈骗、盗窃抢劫

第177条【**伪造、变造金融票证罪**】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金…（四）伪造信用卡的。

第177条之一【**妨害信用卡管理罪**】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；

(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

【**窃取、收买、非法提供信用卡信息罪**】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

偷、卖信息	非法获取、提供真卡信息	窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料	**窃取、收买或者非法提供信用卡信息罪**
造	造假卡	伪造信用卡	**伪造金融票证罪**
领	骗领信用卡	使用虚假的身份证明骗领信用卡（？）	**妨害信用卡管理罪**
持	持假卡，非法持真卡	明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输；非法持有他人信用卡	
买卖	出售、购买、提供假卡	出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡	
用	用假卡，非法用真卡	使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；使用作废的信用卡的 冒用他人信用卡的；恶意透支	**信用卡诈骗罪**
偷卡	盗窃真卡并使用	盗窃信用卡并使用	**盗窃罪**
抢卡	抢劫真卡	抢劫真卡不使用、使用	**抢劫罪**
冒用	其它冒用	诈骗、捡拾、抢夺、敲诈真卡并使用	**信用卡诈骗罪**
【归纳】盗窃、抢劫真的、有效的、实体的信用卡（真卡片）并使用，构成盗窃罪、抢劫罪；其它获取（诈骗、捡拾、抢夺、敲诈等）信用卡（真、假；卡片、账户）并使用，定信用卡诈骗罪			

三、信用卡诈骗罪（4种行为）：使用假卡（伪造、骗领的；作废的）；冒用真卡；恶意透支（真、假；卡片、信用卡账户）

第196条第1、2款【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

<table>
<tr><td colspan="3">信用卡（=银行卡）：商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分支付功能的电子支付卡（金融机构+支付功能）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">用假卡</td><td colspan="2">使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用作废的信用卡</td></tr>
<tr><td rowspan="5">滥用真卡</td><td rowspan="4">冒用他人信用卡</td><td>拾得他人信用卡并使用（柜台、ATM机均可[司法解释]）</td></tr>
<tr><td>骗取他人信用卡并使用</td></tr>
<tr><td>窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用（数字信用卡）</td></tr>
<tr><td>其他冒用他人信用卡的情形</td></tr>
<tr><td colspan="2">恶意透支：超期超额透支，经催还不归还</td></tr>
</table>

（一）“用”（“使用”、“冒用”、“透支使用”）：不区分人、机器

1、不区分人（柜台）、机器（ATM机、刷卡机、POS机、互联网、通讯终端等）

《最高人民检察院关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM机）上使用的行为如何定性问题的批复》（2008年5月7日）：拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM机）上使用的行为，属于刑法第一百九十六条第一款第（三）项规定的“冒用他人信用卡”的情形，构成犯罪的，以信用卡诈骗罪追究刑事责任。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕19号）第5条第2款第3项：窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的。

2、使用：“支付使用”。不包括与支付无关的出售、转让、出租、用作资信证明或者质押。

3、“冒用”：未经持卡人真实意思的同意，使用真卡（包括账户）

4、恶意透支：持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次**“有效催收”**后超过三个月仍不归还，数额5万以上（最新解释）。前三种行为5000元以上。

【《刑事审判参考》第472号：张国涛信用卡诈骗案】

【案情】被告人张国涛于2005年1月18日13时许，在北京市朝阳区望京西园221号博泰大厦一层农业银行大厅内，捡到事主林和洙遗忘的农行储蓄卡（借记卡），将其据为己有。于2005年1月19日在望京南湖中园交通银行ATM机上取走人民币5000元，1月20日在望京南湖东园工商银行ATM机上取走人民币1900元。

【一审】朝阳区人民法院认为：由于银行储蓄卡不是信用卡，故对被告人利用储蓄卡实施的犯罪行为，不能依照法律或者立法解释中关于信用卡的有关规定定罪处刑。公诉机关以信用卡诈骗罪对被告人张国涛进行指控，定性不当，予以纠正。判决如下：被告人张国涛犯诈骗罪，判处拘役五个月，罚金人民币一千元。

【二审及最高院观点】北京市第二中级人民法院审理认为：张国涛在捡拾他人遗失的具有存取现金功能的电子支付卡后，多次使用该卡到银行的ATM机提取现金，其行为符合信用卡诈骗罪的特征。判决如下：1．撤销北京市朝阳区人民法院（2005）朝刑初字第1560号刑事判决。2．原审被告人张国涛犯信用卡诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元。

方鹏刑法主观题练习2-1

【案情】甲发现某银行的ATM机能够存入编号以“HD”开头的假币，于是捡到了乙的三张借记卡，先后两次采取存入假币取出真币的方法，共从ATM机内获取6万元人民币。

【问题】

（1）甲的行为构成何罪？

（2）如果是“窃取”了乙的借记卡，同样如此操作，又定何罪？

（二）非法占有目的（推定）

《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2018年10月19日修正）

第六条 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。

对于是否以非法占有为目的，应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。不得单纯依据持卡人未按规定还款的事实认定非法占有目的。具有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”，但有证据证明持卡人确实不具有非法占有目的的除外：

（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；

（二）使用虚假资信证明申领信用卡后透支，无法归还的；

（三）透支后通过逃匿、改变联系方式等手段，逃避银行催收的；

（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；

（五）使用透支的资金进行犯罪活动的；

（六）其他非法占有资金，拒不归还的情形。

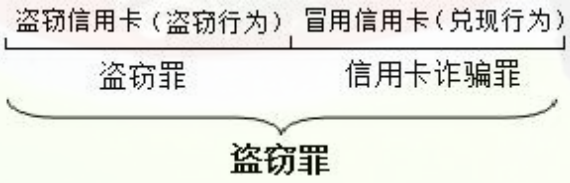
【特别注意：已经删除“肆意挥霍透支的资金，无法归还的”】

四、盗窃、抢劫+真的、有效的、实体信用卡（真卡片）并使用=盗窃罪、抢劫罪

第196条第3款【盗窃罪】盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定（盗窃罪）定罪处罚。

《最高人民法院关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》：“根据《两抢意见》第六条第一款规定，**抢劫信用卡后**使用、消费的，以行为人实际使用、消费的数额为抢劫数额。”

《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》：“抢劫信用卡后使用、消费的，其实际使用、消费的数额为抢劫数额；抢劫信用卡后未实际使用、消费的，不计数额，根据情节轻重量刑。所抢信用卡数额巨大，但未实际使用、消费或者实际使用、消费的数额未达到巨大标准的，不适用“抢劫数额巨大”的法定刑。”



【事例】

1、方大盗窃了可乐的信用卡（财物，价值为0），没有使用：盗窃数额为0，不构成盗窃罪。非法持有他人真的信用卡（超过3张）=妨害信用卡管理罪。

2、方大抢劫了可乐的信用卡（本身是5分钱），没有使用（数额为0）：抢劫罪（不计数额）既遂。

（一）信用卡在盗窃、抢劫时是“财物”：有价票证与“财物”

有价票证（财产凭证）：刑法有明文规定时才是财物	不记名、不挂失的有价票证（如**现金支票**）：是财物。数额按票面数额（及可得收益）计
	记名、可挂失的有价票证（如存折、存单）：在盗窃、抢劫时是财物。数额按实际兑现数额计（兑现行为触犯它罪的系事后不可罚）。在捡到（骗到、抢夺、敲诈……）时不是财物
	信用卡：在盗窃、抢劫时是财物；在捡到、诈骗、抢夺等时不是财物

罪数：盗窃信用卡卡片的行为+冒用信用卡（信用卡诈骗罪）=盗窃罪

《最高人民法院就王平盗窃信用卡骗取物品如何定性问题的请示的答复》

“被告人盗窃信用卡后又仿冒卡主签名进行购物、消费的行为，是将信用卡本身所含有的不确定价值转化为具体财物的过程，是盗窃行为的**继续**。因此不必另定诈骗罪，应以盗窃罪定性。”

【考点归纳】盗窃、抢劫真的、有效的、实体信用卡卡片并使用，定盗窃罪、抢劫罪		
盗窃真的、有效的、实体信用卡	并使用真卡	**=盗窃罪**
盗窃罪	信用卡诈骗罪（事后不可罚）	
盗窃假的、无效、数字信用卡	并使用假卡，或冒用数字卡	**信用卡诈骗罪**
对象不是财物，不触犯盗窃罪	信用卡诈骗罪	
盗窃信用卡信息	使用“数字”信用卡（冒用）	**=信用卡诈骗罪**
盗窃信用卡信息罪（牵连犯）	信用卡诈骗罪（目的行为）	

方鹏刑法主观题练习2-2：王立军等信用卡诈骗案

【《刑事审判参考》第874号：王立军等信用卡诈骗案】王立军至其所在的无锡市某太阳能有限公司前台翻阅邮件，查看是否有本人申领的银行信用卡时，发现有其同事被害人任广信的浦发银行信用卡（尚未激活）邮件，便趁前台工作人员不备，将邮件带走。随后，王立军通过拨打银行服务电话，提供信件中银行卡卡号、初始密码及身份资料等信息将该信件内**银行卡激活**后，伙同被告人顾伟举先后冒用该卡在ATM上提取现金、刷卡消费共计11900元。

同时，王立军还以委托他人制作的被害人孙丁丁的假身份证骗领户名为孙丁丁的招商银行信用卡，并冒用被害人孙丁丁的身份刷卡套现，共计1万元。

【问题】王立军行为如何认定？

1、前半段：盗窃的是未激活的卡片，不属于财物，不符合第196条第三款，不构成盗窃罪

2、后半段：冒用激活后的信用卡，根据第196条第一款第三项，信用卡诈骗罪。

方鹏刑法主观题练习2-3：王艳峰案

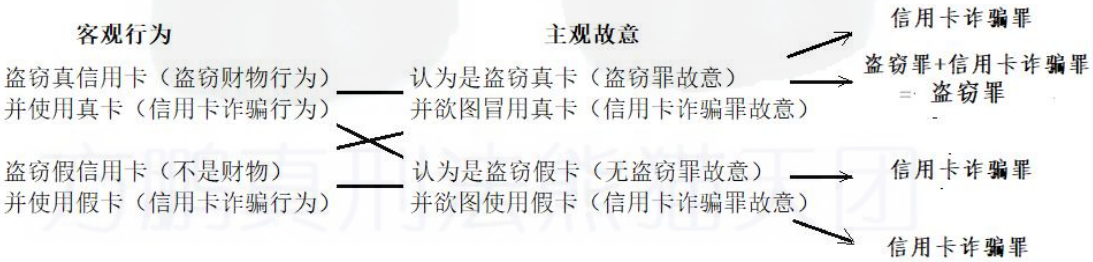
【案情】被告人王艳峰于2015年12月11日20时许，在北京市朝阳区平房乡世丰国际大厦华夏银行内，“拾得”被害人李某某遗留在该行ATM取款机内的招商银行卡1张，并从该卡内取款人民币12000元，被被害人李某某当场发现。为抗拒抓捕，王艳峰叫来郭某某，在该华夏银行门口共同对被害人李某某进行殴打，致被害人李某某左颞部皮肤挫伤，左右手背皮肤划伤，经刑事科学技术鉴定属轻微伤。

【问题】

（1）王艳峰、郭某某如何定何罪？说明理由。

（2）如果案情修改为：“拾得”被害人李某某遗留在该行ATM取款机内的招商银行卡1张，拨出后，到另一个ATM上提钱。王艳峰、郭某某如何定何罪？说明理由。

（二）认识错误问题



【事例】甲误将乙伪造的信用卡，认为是真信用卡，盗窃并使用，提款2万元。

1、客观上，盗窃假卡（不是盗窃财物），并使用假卡（信用卡诈骗）行为

2、主观上，盗窃真卡（盗窃罪）、并冒用真卡（信用卡诈骗）故意

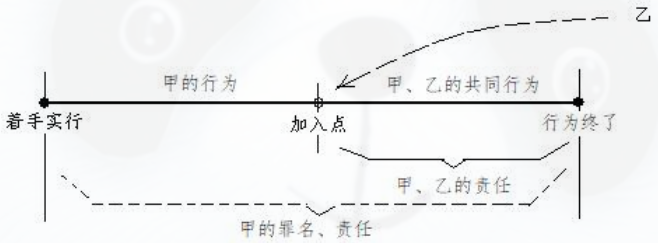
3、客观+主观：信用卡诈骗罪

（三）共同犯罪问题（承继的共同犯罪）

方鹏刑法主观题练习2-4

【案情】张某窃得同事一张银行借记卡及身份证，向丈夫何某谎称路上所拾。张某与何某根据身份证号码试出了借记卡密码，持卡消费5000元。

【问题】张某、何某如何定性?



（一）张某：盗窃信用卡并让老公使用，196条第三款，盗窃罪

（二）老公：

1、客观上是盗窃信用卡并使用的承继共犯行为。

2、主观上捡到信用卡并冒用的信用卡诈骗罪故意。

3、客观+主观：信用卡诈骗罪。

五、以信用卡为手段的财产犯罪（盗窃罪、诈骗罪等）：四步法

1.欺骗顾客重复刷卡、多刷货款，支付者不知情：盗窃罪。

2.使用被止付的信用卡：如骗取货物，商家未获得货款，对商家构成诈骗罪。如商家可获得货款，银行受损的，可能银行构成盗窃罪。

3、信用卡中没有实际对应的现金，利用ATM故障使其充值，或取现等，根据被骗人有无处分意识，可构成盗窃罪、诈骗罪等。

【2018年主观题】

【案情】王某组织某黑社会性质组织，刘某、林某、丁某积极参加。一日，王某、刘某在某酒店就餐，消费3000元。在王某用信用卡结账时，收银员**吴某**偷偷调整了POS机上的数额，故意将3000元餐费改成30000元，交给王某刷卡结账。王某果然认错，输入密码，支付了30000元。【问题】关于吴某的行为定性，有几种处理意见？须说明理由。

六、“信用卡账户”VS“网络账户”。第三方支付平台（微信、支付宝等）的问题：应当区分“信用卡账户”与“网络账户”

1、冒用他人在**第三方平台绑定的“信用卡账户”**，属于冒用信用卡账户，构成信用卡诈骗罪。

2、**其它“网络账户”，不属于信用卡账户**。秘密窃取他人网络账户里的钱款，例如窃取他人网络钱包、“蚂蚁花呗”、网络白条的钱款，进行支付，或者转账，不属冒用信用卡，不构成信用卡诈骗罪；可构成盗窃罪等犯罪。

【《人民法院案例选》总第124辑：“张满喜信用卡诈骗案】

——利用第三方交易平台绑定他人信用卡窃取卡中钱款行为性质的刑法认定”

2017年10月13日7时许，被告人张满喜在北京市平谷区某出租屋内，冒用其室友张某的身份信息及银行卡信息（卡号：×××），通过张某手机中的马上消费金融软件“支付宝”透支人民币6000元至张某的上述银行卡中，又通过张某的支付宝账户将银行卡中的6000元

转至张满喜的支付宝账户。

【判决要旨】行为人冒用被害人的身份信息及银行卡信息，通过被害人手机中的消费软件透支人民币至被害人的银行卡中，再通过被害人的支付宝账户将银行卡中的该项钱款转至行为人自己的支付宝账户的行为，构成信用卡诈骗罪。

方鹏刑法主观题练习2-5

【案情】周某在某民营银行领取银行卡与U盾（密码器），银行大厅经理郑某在假意指导周某如何使用U盾时，偷换了周某的U盾，并骗周某说：“只能在一周之后使用U盾。”周某信以为真，后郑某利用周某的U盾登录网银，将周某银行卡（账户）内3万元转入自己的银行卡。【问题】郑某的行为如何定性？

1、在网银上冒用周某银行卡（账户）取走3万：信用卡诈骗罪。

2、郑某是有职务，但冒用他人信用卡行为并没有利用职务便利，不构成职务侵占罪。

方鹏刑法主观题练习2-6

【案情】甲捡到乙的手机，并猜出了乙支付密码，发现乙开通了“蚂蚁花呗”，遂用花呗在网上在商家购买了3万元的商品。【问题】甲的行为如何定性？

【简要答案】秘密窃取“蚂蚁花呗”里的3万元，根据264条，构成盗窃罪。

七、提供信用卡（“三卡”）与帮助信息网络犯罪活动罪

非法利用信息网络罪	设立网组、发布信息	设立用于违法犯罪活动（刑法分则规定的行为类型）的网站、通讯群组的；发布信息（包括提供链接、截屏、二维码、访问账号密码及其他指引访问服务）
帮助信息网络犯罪活动罪	提供网络服务	为信息网络犯罪提供互联网接入等技术支持，或提供广告推广、支付结算等帮助（帮助行为正犯化）
罪数：1、网络手段（侵入、获取、控制、破坏…罪）、目的行为，以目的行为论。 2、想象竞合（利用、帮助…罪），择一重处。		

第287条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

【想象竞合择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

八、多观点题

（一）多倒几手：先冒用、后转钱；先转钱、后冒用

【2022主，事实三】某日，王某趁郑某熟睡时，打开郑某的手机支付宝，发现支付宝余额有3000元，并且支付宝绑定了一张银行卡。王某遂将郑某**支付宝绑定的银行卡**上的2万元，转入郑某的支付宝余额；然后将郑某的支付宝余额内的2万元，转入自己的支付宝，并删除了郑某手机上的相关短信和信息。（事实三）

【问题】就事实三的认定，主要存在两种观点：第一种观点认为，王某的行为构成盗窃罪。第二种观点认为，王某的行为构成信用卡诈骗罪。请说明两种观点的理由与不足（如果认为有）；你持什么观点（可以是两种观点之外的观点）？请说明理由。

【答案】该问题涉及行为个数的认定、罪数等问题

1、观点一（通说）：认定两个行为

（1）前段行为，客观上冒用信用卡账户的行为（信用卡诈骗行为）；但由于是转入被害人另一账户，未造成损失结果，不构成信用卡诈骗罪。

（2）后段行为，盗窃支付宝余额账户里的钱款，造成损失结果，根据刑法第264条，构成盗窃罪。

2、观点二：认为前段行为与后段行为是一个整体行为，冒用信用卡账户，通过后段行为造成损失结果，构成信用卡诈骗罪。或者认为后段行为是事后不可罚行为。

3、观点三：前段行为触犯信用卡诈骗罪，后段行为触犯盗窃罪，择一重处。

（二）“掐卡”行为的定性

【《刑事审判参考》第938号“曹成洋侵占案”】曹成洋的邻居王玉申与曹成洋商定，用曹成洋及其家人的身份证办理四张招商银行卡供王玉申的亲戚张聪转账使用，并许诺每张卡给曹成洋200元的“好处费”。办理好银行卡后，张聪将银行卡拿走并设定了密码。后曹成洋将其中一张其母亲杨春梅名下的银行卡挂失并冻结了账户内资金，得知该账户内有人民币50万元资金。后通过银行转账方式将该银行卡账户内的资金转入另一张新银行卡账户内。

【问题】曹成洋的行为如何定性？可说明不同观点、理由。

【答案】该问题涉及银行卡（存款）账户中款项的占有认定问题

观点一（通说）：如认为银行卡（存款）账户中款项，**归银行占有，名义存款人享有返还权**。

则：被害人是张聪，对象是50万；款项原在杨春梅的银行卡账户中，原归银行占有。杨春梅作为名义存款人具有支付请求权。

从银行占有转归自己占有，该转移占有的行为不构成犯罪。

但之后将本人占有的张聪所有的钱款侵吞，代为保管他的财物，270条，构成侵占罪。

观点二：如认为银行卡（存款）账户中款项，归授权使用人占有。

则款项归被害人张聪占有。则在原占有人张聪不知情的情况下，将款项秘密窃取，根据刑法第264条，构成盗窃罪。

（三）收卡型受贿罪的数额、既未遂

【2023/客A/卷一/仿19】甲为了谋取不正当利益，向国家工作人员乙行贿100万，给了乙一张甲的银行卡并告知密码。第二天，甲在网上银行将银行卡中的钱款性质变更为定期存款，只能用甲的身份证才能取出。截止到案发，乙都一直无法取出卡里面的钱款。

【问题】乙构成受贿罪既遂，还是未遂？可说明不同观点、理由。

【答案】该问题涉及收卡型受贿的既未遂标准、信用卡（银行）账户中款项的占有认定问题。

依据《最高人民法院最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》第8条“收受银行卡的，不论受贿人是否实际取出或者消费，卡内的存款数额一般应全额认定为受贿数额”。

观点一：如认为银行卡（存款）账户中款项，归银行占有，名义存款人享有返还权；收卡型受贿，以“实际控制说”为既遂标准，则应将前述司法解释的含义理解为：在案发时受贿人随时取现没有障碍时，应以卡内存款数额全额认定为受贿数额，系既遂；如取现时有障碍，则对有障碍的数额认定为未遂。则乙构成受贿罪未遂，数额100万元。

观点二：如认为收卡型受贿，收受到银行卡时能随时取现即为既遂。则乙构成受贿罪既遂，数额100万元。

方鹏真刑法熊猫天团

历年客观真题

（一）信用卡：银行卡

1.关于刑法解释的说法，下列哪一选项是正确的?（）（2009/2/1）

A.将盗窃罪对象的“公私财物”解释为“他人的财物”，属于缩小解释

B.将《刑法》第一百七十一条出售假币罪中的“出售”解释为“购买和销售”，属于当然解释

C.对随身携带枪支等国家禁止个人携带的器械以外的其他（具有杀伤性的）器械进行抢夺的，解释为以抢劫罪定罪，属于扩张解释

D.将信用卡诈骗罪中的“信用卡”解释为“（金融机构发行的）具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡”，属于类推解释

2．下列哪些说法是错误的？（）（2006/2/60）

A．甲将乙价值2万元的戒指扔入海中，由于戒指本身没有被毁坏，甲的行为不构成故意毁坏财物罪

B．甲见乙迎面走来，担心自己的手提包被乙夺走，便紧抓手提包。乙见甲紧抓手提包，猜想包中有贵重物品，在与甲擦肩而过时，当面用力夺走甲的手提包。由于乙并非乘人不备而夺取财物，所以不构成抢夺罪

C．甲将一张**作废的IC卡**插入银行的自动取款机试探，碰巧自动取款机显示能够取出现金，于是甲取出5000元。甲将IC卡冒充借记卡的欺骗行为在本案中起到了主要作用，因而构成诈骗罪

D．甲系汽车检修厂职工，发现自己将要检修的一辆公交车为仇人乙驾驶，便在检修时破坏了刹车装置，然后交付使用。乙驾驶该车时，因刹车失灵，导致与其他车辆相撞，造成三人死亡，一人重伤。由于甲不是对正在使用中的交通工具实施破坏手段，所以不构成破坏交通工具罪

（二）信用卡诈骗罪（包括在ATM上冒用）

3.甲、乙为朋友。乙出国前，将自己的借记卡（背面写有密码）交甲保管。后甲持卡购物，将卡中1.3万元用完。乙回国后发现卡里没钱，便问甲是否用过此卡，甲否认。关于甲的行为性质，下列哪一选项是正确的？（）（2013/2/15）

A.侵占罪

B.信用卡诈骗罪

C.诈骗罪

D.盗窃罪

4.（1）甲用假身份证申领了一张信用卡，（2）刚开始透支4万元但立即归还。银行认为其信用度高，将其信用额度提高至10万元。（3）甲恶意透支10万元，还款期至不还款，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还，并且将电话号码更换、逃避银行催收。关于甲的行为，以下说法正确的有（）（2019/客/卷一/仿24）

A.甲触犯妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗，系牵连犯，以信用卡诈骗论处

B.甲属恶意透支型的信用卡诈骗罪

C.甲信用卡诈骗罪的犯罪数额为10万

D.甲系连续犯，犯罪数额为14万

5、甲和女友乙在网吧上网时，捡到一张背后写有密码的银行卡。甲持卡去ATM机取款，前两次取出5000元。在准备再次取款时，乙走过来说：“注意，别出事”，甲答：“马上就好。”甲又分两次取出6000元，并将该6000元递给乙。乙接过钱后站了一会儿说：“我走了，小心点。”甲接着又取出7000元。关于本案，下列哪些选项是正确的？（）（2015/2/57）

A.甲拾得他人银行卡并在ATM机上使用，根据司法解释，成立信用卡诈骗罪

B.对甲前两次取出5000元的行为，乙不负刑事责任

C.乙接过甲取出的6000元，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪（信用卡诈骗共犯，本犯不构成妨害司法犯罪）

D.乙虽未持银行卡取款，也构成犯罪，犯罪数额是1.3万元

6.关于信用卡诈骗罪，下列哪些选项是错误的？（）（2017/2/58）

A.以非法占有目的，用虚假身份证明骗领信用卡后又使用该卡的，应以妨害信用卡管理罪与信用卡诈骗罪并罚

B.根据司法解释，在自动柜员机（ATM机）上擅自使用他人信用卡的，属于冒用他人信用卡的行为，构成信用卡诈骗罪

C.透支时具有归还意思，透支后经发卡银行两次催收，超过3个月仍不归还的，属于恶意透支，成立信用卡诈骗罪（行为当时，有无目的？）

D.刑法规定，盗窃信用卡并使用的，以盗窃罪论处。与此相应，拾得信用卡并使用的，就应以侵占罪论处

（三）盗窃、抢劫信用卡并使用

7、甲、乙共谋盗窃丙的银行卡。趁丙在提款机上取钱之机，乙偷窥到丙的密码，甲偷走了丙的卡。甲去ATM取钱，乙帮忙望风掩护。甲查询后显示卡中余额有7万元，甲取了2万。但在分钱时骗乙说卡里只有1万元，每人分5000元。给了乙5000元。之后，甲又自己取款5万元据为己有。关于本案，以下说法正确的有？（）（2018/客/卷一/17仿）

A、甲构成盗窃罪，金额是7万

B、乙构成盗窃罪，金额2万

C、乙构成盗窃罪，金额是1万

D、甲对乙构成诈骗罪，金额3万

8.甲某日晚到洗浴中心洗浴。甲进入该中心后，根据服务员乙的指引，将衣服、手机、手提包等财物锁入8号柜中，然后进入沐浴区。半小时后，乙为交班而准备打开自己一直存放衣物的7号柜，忙乱中将钥匙插入8号柜的锁孔，但居然能将8号柜打开。乙发现柜中有手提包，便将其中的3万元拿走。为迅速逃离现场，乙没有来得及将8号柜门锁上。

稍后另一客人丙见8号柜半开半掩，就将柜中的手机（价值3000元）以及信用卡拿走。由于信用卡的背后写有密码，第二天，丙持该信用卡到商场购买价值2万元的手表。关于本案，下列哪些说法是错误的？（）（2004/2/57）

A.乙的行为构成侵占罪、丙的行为构成盗窃罪

B.乙的行为构成盗窃罪、丙的行为构成侵占罪

C.乙的行为构成盗窃罪、丙的行为构成（认定为）盗窃罪与信用卡诈骗罪

D.乙的行为构成职务侵占罪、丙的行为构成侵占罪与信用卡诈骗罪

9.甲到银行自动取款机提款后，忘了将借记卡退出便匆忙离开。该银行工作人员乙对自动取款机进行检查时，发现了甲未退出的借记卡，便从该卡中取出5000元，并将卡中剩余的3万元转入自己的借记卡。对乙的行为的定性，下列哪些选项是错误的？（）（2006/2/58）

A.乙的行为构成盗窃罪

B.乙的行为构成侵占罪

C.乙的行为构成职务侵占罪

D.乙的行为构成信用卡诈骗罪

10．张某窃得同事一张银行借记卡及身份证，向丈夫何某谎称路上所拾。张某与何某根据身份证号码试出了借记卡密码，持卡消费5000元。关于本案，下列哪一说法是正确的？（2010/2/14）

A．张某与何某均构成盗窃罪

B．张某与何某均构成（认定为）信用卡诈骗罪

C．张某构成盗窃罪，何某构成信用卡诈骗罪
D．张某构成信用卡诈骗罪，何某不构成犯罪

11.甲盗窃丙的信用卡后，骗乙说“捡了一张信用卡”，让乙使用，乙用该信用卡在商场购买了价值3.8万元的财物。关于本案，下列哪一项分析正确？（）（2019/客/卷一/仿25）
A. 应按乙的行为性质确定共同犯罪的性质，甲、乙均以信用卡诈骗罪论处
B. 应按甲的行为性质确定共同犯罪的性质，甲、乙均以盗窃罪论处
C. 甲是信用卡诈骗罪的间接正犯，乙是信用卡诈骗罪的帮助犯
D. 乙构成信用卡诈骗罪

12.潜逃期间，甲窃得一张信用卡，向乙谎称该卡是从街上捡的，让乙到银行柜台取出了信用卡中的3万元现金。对于甲、乙盗窃和使用信用卡的行为，下列何种判断是错误的？（）（2006/2/99部分）
A.甲、乙构成盗窃罪的共同犯罪
B.甲、乙构成信用卡诈骗罪（行为）的共同犯罪
C.甲构成盗窃罪，乙构成信用卡诈骗罪
D.甲构成盗窃罪，乙构成诈骗罪

13．关于罪数的认定，下列哪些选项是正确的？（2007/2/57）
A．甲使用暴力强迫赵某与自己进行商品交易，造成赵某重伤。对甲的行为应以故意伤害罪与强迫交易罪实行并罚（想象竞合，择一重处，以重伤）
B．乙借用李某的摩托车后藏匿不想归还。李某要求归还时，乙谎称摩托车被盗。乙欺骗李某的行为不单独构成诈骗罪
C．丙为杀人而盗窃枪支，未及实施杀人行为而被抓获，丙的行为构成故意杀人（预备）罪与盗窃枪支罪的想象竞合犯
D．丁盗窃信用卡并使用的行为，属于盗窃罪与信用卡诈骗罪的**吸收犯**

14.甲、乙、丙共谋犯罪。某日，三人拦截了丁，对丁使用暴力，然后强行抢走丁的钱包，但钱包内只有少量现金，并有一张银行借记卡。于是甲将丁的借记卡抢走，乙、丙逼迫丁说出密码。丁说出密码后，三人带着丁去附近的自动取款机上取钱。取钱时发现密码不对，三人又对丁进行殴打，丁为避免遭受更严重的伤害，说出了正确的密码，三人取出现金5000元。对甲、乙、丙行为的定性，下列哪些选项是错误的？（）（2006/2/53）
A.抢劫（未遂）罪与信用卡诈骗罪
B.抢劫（未遂）罪与盗窃罪
C.抢劫（未遂）罪与敲诈勒索罪
D.抢劫（既遂）罪与盗窃罪

15.甲和乙均缺钱。乙得知甲的情妇丙家是信用社代办点，配有保险柜，认为肯定有钱，便提议去丙家借钱，并说：“如果她不借，也许我们可以偷或者抢她的钱。甲说：“别瞎整！”乙未再吭声。某晚，甲、乙一起开车前往丙家。乙在车上等，甲进屋向丙借钱，丙说：“家里没钱。”甲在丙家吃饭过夜。乙见甲长时间不出来，只好开车回家。甲一觉醒来，见丙已睡着，便起身试图打开保险柜。丙惊醒大声斥责甲，说道：“快住手，**不然我报警了！**”甲恼怒之下将丙打死，藏尸地窖。
甲不知密码打不开保险柜，翻箱倒柜只找到了丙的一张储蓄卡及身份证。甲回家后想到乙会开保险柜，即套问乙开柜方法，但未提及杀丙一事。甲将丙的储蓄卡和身份证交乙保管，声称系从丙处所借。两天后甲又到丙家，按照乙的方法打开保险柜，发现柜内并无钱款。乙未与甲商量，通过丙的身份证号码试出储蓄卡密码，到商场刷卡购买了一件价值两万元的皮衣。（2009/4/2部分）【问题】请根据刑法有关规定，分析甲、乙是否构成共同犯罪。

16.甲盗窃他人银行借记卡并于柜台取走卡内资金50万元，之后找到乙，告知其款项真实来源，让乙帮忙将50万元转移到境外。关于本案，下列哪一选项是正确的？（）（2021/客/卷一/仿9）

A.盗窃信用卡并使用的核心是冒用他人信用卡的行为，故甲的行为只构成信用卡诈骗罪，同时构成洗钱罪的教唆犯，数罪并罚

B.如果认为乙构成洗钱罪的正犯，则必须认定甲同时构成盗窃罪和信用卡诈骗罪且须两罪并罚，否则有违罪刑法定原则

C.甲盗窃信用卡并使用的行为构成盗窃罪，但因甲的行为中包含了信用卡诈骗，所以甲也成立洗钱罪，应以盗窃罪与洗钱罪数罪并罚

D.虽然盗窃信用卡并使用的行为包含了信用卡诈骗，但甲让乙帮助将诈骗款转移到境外的行为属于不可罚的事后行为，甲仅成立盗窃罪一罪

（四）拿走死者信用卡

17.【案情】……**高某杀死钱某，**在钱某身上绑石块时，发现钱某已死亡。为了湮灭证据，高某将钱某尸体扔入湖中。

（1）**高某**回到小屋时，发现了钱某的LV手提包（价值5万元），包内有5000元现金、身份证和一张储蓄卡，高某将现金据为己有。

（2）三天后，高某将LV提包送给前女友**尹某**，尹某发现提包不是新的，也没有包装，问：“是偷来的还是骗来的”，高某说：“不要问包从哪里来。我这里还有一张储蓄卡和身份证，身份证上的人很像你，你拿着卡和身份证到银行柜台取钱后，钱全部归你。”尹某虽然不知道全部真相，但能猜到包与卡都可能是高某犯罪所得，但由于爱财还是收下了手提包，并冒充钱某从银行柜台取出了该储蓄卡中的2万元。（2015/4/2，案例）

【问题】请根据《刑法》相关规定与刑法原理分析高某、夏某、宗某和尹某的刑事责任（要求注重说明理由，并可以同时答出不同观点和理由）。

18.某日，甲醉酒驾车将行人乙撞死，急忙将尸体运到X地掩埋。10天后，甲得知某单位要在X地施工，因担心乙的尸体被人发现，便将乙的尸体**从X地转移至Y地**。在转移尸体时，甲无意中发现了乙的身份证和信用卡。此后，甲持乙的身份证和信用卡，从银行柜台将乙的信用卡中的5万元转入自己的信用卡，并以乙的身份证办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失8000余元。甲的行为构成何罪？（）（2008/2/58）ACD

A.交通肇事罪

B.侵占罪

C.信用卡诈骗罪

D.诈骗罪

（五）综合

19.被告人江某与被害人郑某是同一家电脑公司的工作人员，二人同住一间集体宿舍。某日，郑某将自己的信用卡交江某保管，3天之后索回。一周后，郑某发现自己的信用卡丢失，到银行挂失时，得知卡上1.5万元已被人取走。郑某报案后，司法机关找到了江某。江承认是其所为，但对作案事实前后供述不一。第一次供述称，在郑某将信用卡交其保管时，利用以前与郑某一起取款时偷记下的郑某信用卡上的密码，私下在取款机上取款；第二次供述称，是仿制了一张信用卡后，用所获取的郑某信用卡上的有关信息取款；第三次供述却称，是拾得郑某的信用卡后，用该卡取款。但被害人郑某怀疑是江某盗窃其信用卡后取走卡上所存的钱款。（2003/2/82-88）。

（1）如果郑某将信用卡交江某保管时，江某私下用来取走了现金，下列说法正确的是：

A.江某构成侵占罪

B.江某构成信用卡诈骗罪

C.江某构成盗窃罪

D.江某不构成犯罪

（2）如果江某用自己仿制的信用卡在自动取款机上提取了现金，下列说法正确的是：

A.江某构成伪造金融票证罪

B.江某构成伪造信用卡罪

C.江某构成信用卡诈骗罪

D.应该实行数罪并罚

（3）如果江某拾得信用卡后，用该信用卡在**自动取款机**上提取了现金，下列说法错误的是：

A.江某构成侵占罪

B.江某构成信用卡诈骗罪

C.江某构成侵占遗失物罪

D.江某不构成犯罪，其行为属不当得利

（4）如果江某盗窃信用卡后，用该信用卡在自动取款机上提取了现金，下列说法正确的是：

A.江某构成盗窃信用卡罪

B.江某构成信用卡诈骗罪

C.江某既构成盗窃罪又构成信用卡诈骗罪，应实行数罪并罚

D.江某构成盗窃罪

（六）利用信用卡的其他财产犯罪

20.甲发现某银行的ATM机能够存入编号以“HD”开头的假币，于是窃取了三张借记卡，先后两次采取存入假币取出真币的方法，共从ATM机内获取6000元人民币。甲的行为构成何罪？（）（2009/2/61）

A.使用假币罪

B.信用卡诈骗罪

C.盗窃罪（不用盗窃信用卡并使用；而是盗窃6000元）

D.以假币换取货币罪

21.乙（16周岁）进城打工，用人单位要求乙提供银行卡号以便发放工资。乙忘带身份证，借用老乡甲的身份证以甲的名义办理了银行卡。乙将银行卡号提供给用人单位后，请甲保管银行卡。数月后，甲持该卡到银行柜台办理密码挂失，取出1万余元现金，拒不退还。甲的行为构成下列哪一犯罪？（）（2014/2/18）

A.信用卡诈骗罪

B.诈骗罪

C.盗窃罪（间接正犯）

D.侵占罪

（七）主体：只能是自然人

22.下列有关单位犯罪的说法哪一项是错误的？（）（2005/2/4）

A.信用卡诈骗罪的主体可以是单位（自然人），但贷款诈骗罪的主体只能是自然人

B.行政机关可以成为单位犯罪的主体

C.不具备法人资格的私营企业不能成为单位犯罪的主体

D.经企业领导集体研究决定并实施的盗窃电力的行为，可以成立单位犯罪，但不对单位判处罚金，只处罚作出该决定的单位领导和直接实施盗窃行为的责任人员

（八）信用卡账户VS网络账户：U盾、网银、微信、支付宝、花呗等网络支付手段

23.周某在某民营银行领取银行卡与U盾，**银行大厅经理**郑某在假意指导周某如何使用U盾时，偷换了周某的U盾，并骗周某说：“只能在一周之后使用U盾。”周某信以为真，后郑某利用周某的U盾登录网银，**将周某银行卡内3万元**转入自己的银行卡。关于郑某的行为性质，下列说法正确的是（）（2019/客/卷一/仿26）D

A.郑某构成职务侵占罪

B.郑某构成盗窃罪
C.郑某构成诈骗罪
D.郑某构成信用卡诈骗罪

24.国家工作人员王某是国有银行网上银行系统管理员，负责维护客户网上银行账号和密码。王某为了给朋友李某公司获取资金，让李某以高息存款为由，吸引多名客户到王某银行存款。王某在客户存款时调换客户U盾，通过客户U盾将客户网上银行账户中的存款转移到李某账户名下，使李某非法占为己有。关于本案，下列说法正确的是？（　　）（2019/客/卷一/仿27）
A.王某利用职务便利盗取银行存款，构成贪污罪
B.王某吸引多名客户到银行存款，构成集资诈骗罪
C.王某盗取他人银行存款，构成盗窃罪
D.王某欺骗他人到银行存款，构成诈骗罪

25.甲捡到乙的手机，并猜出了乙支付密码，发现乙开通了“蚂蚁花呗”，遂用花呗在网上在商家购买了3万元的商品（归自己所有）。关于甲的行为，正确的是？（）（2019/客/卷一/仿28）
A.甲导致乙向第三方支付平台借款再使用，因此甲对乙构成诈骗罪
B.乙虽然是被害人，但甲并未欺骗乙，因此甲对乙不构成诈骗罪
C.商家并没有损害，也未受骗，因此甲对商家不构成诈骗罪
D.即使（如果）蚂蚁花呗类似于信用卡，但甲也不构成信用卡诈骗罪

26.甲捡了乙的手机，猜出了微信密码，用乙微信关联的信用卡账户，给自己的账户转账3000元。如不计数额，则甲的转账行为构成（）（2019/客/卷一/仿29）
A.盗窃罪
B.信用卡诈骗罪
C.侵占罪
D.诈骗罪

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	ABCD	B	AC	ABD	ACD	A	ABCD	ABC	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	AD	BC	ABCD	略	C	略	AD（如有盗窃，当选）	(1)B；(2)C；(3)ACD；(4)D	AC
21	22	23	24	25	26				
D	ACD	D	C	BC	B				

方鹏真刑法熊猫天团

★方鹏刑法主观题练习2-8：大款王某信用卡里丢钱案

【案情】大款王某（都数不清自己有多少钱）自从在某农村商业银行办了一张信用卡（尾号6666，现金余额为20万元，透支额度为10万元）后，屡次“丢钱”。

大盗张某在提款机上装了一个“盗卡器”，并在旁边装了一个摄像头，收集到提款机上取钱的王某的信用卡数据、取款密码，后伪造了一张信用卡，到商城买衣服到柜台上刷了3万块。（事实一）

“三只手”赵某看见张某刷卡，误将张某伪造的信用卡当作是张某的真信用卡，窃走并到ATM机上取了2万块现金。（事实二）

某次，王某陪客人到夜总会一包厢消费，花费1万元。结账时，刷卡的服务员小生高某用POS刷了王某的信用卡一次，让王某输入密码，先转走了1万元至夜总会账户。高某见王某是大款，就欺骗王某说“刚才信号中断，没有支付成功，请再刷一次”，又让王某再次刷了一次卡、再次输入密码，骗A向高某的个人账户转款1万。（事实三）

之后王某将信用卡放在包厢里的桌子上，送客人出去，在包厢外的走廊外接到一个电话。包厢里陪喝的“公主”丽丽误认为王某离店，就将桌子上王某的信用卡拿走。等王某打完电话回包厢收拾衣服时，也忘记了刚才把卡放在桌子上的事情。丽丽拿走卡后，欺骗自己的男友苪某说捡到一张卡，让苪某去商场购买价值13万元的黄金，用该信用卡刷卡支付。苪某感觉丽丽的说法可疑，怀疑该卡是偷来的，但仍猜配出密码后照办。（事实四）

后苪某发现王某的信用卡中还有10万元的透支额度，就与非法网贷公司C公司商量，谎称已经过王某同意，拿卡进行“信用卡额度抵押贷款”，将王某的信用卡质押在C公司，向C公司借款6万元、借期一个月、利息4万元，到期不还可透支卡中10万元的额度。C公司同意，并修改了卡的密码。一个月后，苪某未如期还款，C公司老板黄某遂将王某的信用卡中10万元额度全部透支消费，以偿付本息。（事实五）

隔了一阵子，王某又办理了一张新的工商银行信用卡（尾号8888，现金余额为50万元，透支额度为10万元）。把卡绑定在自己的微信上。后因王某要请托市委书记唐某为违规审批一个项目，遂将卡该送给唐某的情妇范某，告知其密码。范某收卡后用该卡中的30万元去整容刷卡，给唐某吹“枕边风”把事成功。唐某并不知情范某收卡事。（事实六）

没想到后来，王某的手机（价值2万元）丢失，被李某捡到。李某破解了手机锁屏密码和微信密码。发现王某的微信钱包中没有存钱，但是绑定了尾号为8888的信用卡；于是就用王某微信绑定的信用卡账户，向王某的微信钱包中转账10万元，然后再用微信钱包中的8万元网上购物。

隔了一阵子，李某又把王某的微信钱包剩余的2万元，转回王某的信用卡账户；在某次嫖娼时，用王某微信绑定的王某的信用卡账户，支付嫖资2万元。

同时，李某又以王某的名义在“美团”平台上，申请了“美团借钱”月付账户，把王某的信用卡设定为自动还款；李某“美团”平台上购买9万元的货物，均用该“美团借钱”月付账户支付。（事实六）

后来，因群众举报，纪检委调查范某时，从范某处起获王某尾号为8888的信用卡。卡中尚有10万元现金余额、10万元透支额度。李某用“美团借条”消费的9万元，因还款期尚未届至，还未从王某的信用卡中划走支付。

【问题】

1、事实二中，赵某的行为如何定性？说明理由。

2、事实三中，有人认为服务员高某构成盗窃罪，有人认为高某构成诈骗罪，有人认为高某构成信用卡诈骗罪。请说明这些观点的理由，并说明你赞同哪种观点。

3、事实四中，检察官认为丽丽构成盗窃罪，辩护律师认为丽丽构成信用卡诈骗罪。请说明这些观点的理由，并说明你赞同哪种观点。

4、事实五中，有人认为苪某构成盗窃罪，有人认为苪某构成诈骗罪，有人认为苪某构成信用卡诈骗罪。请说明这些观点的理由，并说明你赞同哪种观点。

5、事实六中，范某的行为如何定性？犯罪形态、犯罪数额如何认定？请说明两种以上的不同观点、理由。

6、事实六中，李某的行为如何定性？请说明两种以上的不同观点、理由。